



Resolución Directoral N° 000018182026

Tocache, 12 JUN. 2026

VISTO, el Memorando N° 617-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 04 de junio de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00025-2022-0-2209-JM-LA-01; a favor de SARA TRUJILLO CHAVEZ, identificado con DNI N° 22999251, y demás documentos adjuntos, con un total de Doscientos uno (201) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el artículo 48 de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modificado por la Ley N° 25212, reconoce a los docentes el derecho a percibir una bonificación especial mensual equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra por preparación de clases y evaluación; el artículo 8 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM establece que los beneficios deben calcularse sobre la remuneración total permanente, comprendiendo las bonificaciones permanentes;

Que, el accionante SARA TRUJILLO CHAVEZ interpone demanda materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N° 00025-2022-0-2209-JM-LA-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 6, de fecha 28 de mayo del 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, que resolvió declarar FUNDADA parte la demanda interpuesta SARA TRUJILLO CHAVEZ, en contra de los demandados UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE, ORDENO, que la entidad demandada Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emita nueva resolución administrativa en la que se disponga el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra de los demandantes en calidad de docentes nombrada, desde el 21 de mayo de 1990 [fecha en que se encontraba vigente la Ley N° 25212, que modificó la Ley N° 24029] hasta el 25 de noviembre de 2012, por entrar en vigencia la Ley N° 29944 — "Ley de Reforma Magisterial", que deroga la Ley N° 24029 y la Ley N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. La Sala Mixta Descentralizada y de Apelaciones de la Provincia de Mariscal Cáceres con resolución N° 10 del 20 de agosto del 2024, CONFIRMA la sentencia contenida en la resolución N° 06 de fecha 28 de mayo del 2024, que resuelve declarar FUNDADA en parte la demanda





Resolución Directoral N° 000018182026

interpuesta por **SARA TRUJILLO CHAVEZ** contra LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE, y otros , sobre PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, **ORDENO** que la entidad demandada Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emita nuevas resoluciones administrativas, **DISPONIENDO** el REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante en calidad de docente nombrada a **SARA TRUJILLO CHAVEZ** se dispuso el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, en el periodo comprendido **Desde el 21 de mayo de 1990** (fecha de nombramiento del actor como docente) **hasta el 25 de noviembre del 2012** (por. entrar en vigencia la Ley N° 29444 — Ley de Reforma Magisterial" que deroga la Ley N° 24029 y la Ley N° 25212; más intereses legales.



Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **0191-2026-GRSM/DRE** de fecha 19 de enero del 2026, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° **00025-2022-0-2209-JM-LA-01**, a favor de **SARA TRUJILLO CHAVEZ**, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra de la demandante, como docente nombrada desde el **21 de mayo de 1990** (fecha en que entró en vigencia la Ley N° 25212, que modificó la Ley N° 24029) **hasta el 25 de noviembre de 2012**, por entrar en vigencia la Ley N° 29944 — "Ley de Reforma Magisterial", que deroga la Ley N° 24029 y la Ley N° 25212, más intereses legales, sin costas ni costos; siendo **FUNDADA** en parte la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 06 de fecha 28 de mayo de 2024; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 13 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 10 del 20 de agosto 2024.



Que, con Nota informativa N° **0031-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 29 de abril 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **00025-2022-0-2209-JM-LA-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Le Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.



Resolución Directoral N° 000018182026

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 11, de fecha 13 de diciembre del 2024, del Juzgado Civil - Sede en Tocache; requiere a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y otros a fin de que implementen los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos Deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remitió la liquidación del beneficio cuantitativo presentado en el informe N° 044-2026- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, de fecha 25 de mayo 2026, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **Cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro con 14/100 soles (S/ 57,694.14)**, e interés legal el monto de **Treinta y cinco mil cincuenta y dos con 05/100 soles (S/ 35,052.05)**, ascendiendo un total de **Noventa y dos mil setecientos cuarenta y seis con 19/100 soles (S/ 92,746.19)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes el mayo 1990 hasta el 25 de noviembre 2012, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;



Es preciso indicar referente a la resolución N° 6 del 28 de mayo del 2024 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil.



Resolución Directoral N° 000018182026

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación, los calculados en el Informe N° **044-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS** de fecha 25 de mayo del 2026,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4° del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32513** — del **Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de la demandante **SARA TRUJILLO CHAVEZ**, identificado con DNI N° **22999251**, recaídos en el expediente judicial N° **0025-2022-0-2209-JM-LA-01**, DISPONIENDO el pago del REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, **desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012**, en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 — en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales se informa mediante informe N° **0044-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **Cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro con 14/100 soles (S/ 57,694.14)**, e interés legal el monto de **Treinta y cinco mil cincuenta y dos con 05/100 soles (S/ 35,052.05)**, ascendiendo un total de **Noventa y dos mil setecientos cuarenta y seis con 19/100 soles (S/ 92,746.19)**, siendo **FUNDADA LA DEMANDA** mediante sentencia contenida en la Resolución N° 06 de fecha 20 de mayo del 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; que confirma la sentencia con resolución N° 10 del 20 de agosto del 2024, **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 13 de diciembre de 2026, emitida por el Juzgado de Civil sede Tocache.



Resolución Directoral N° 000018182026



Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Devengados S/	Interes Legal S/	TOTAL S/
SARA TRUJILLO CHAVEZ	Resol. 0191-2026-GRSM/DRE	0025-2022-0-2209-JM-LA-01	desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012	S/ 57,694.14	S/ 35,052.05	S/ 92,746.19



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

